STATUTUL

ASOCIAȚIEI OVIDIENE A STUDENȚILOR LA DREPT

Încheiat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu celelalte dispoziții legale aplicabile. Membrii fondatori, în considerarea dreptului de liberă asociere și în temeiul voinței lor liber exprimate, adoptă prezentul statut.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Constituirea și natura juridică a Asociației

(1) Prin voința liber exprimată a membrilor fondatori se constituie persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, denumită ASOCIAȚIA OVIDIANĂ A STUDENȚILOR LA DREPT, denumită în continuare „Asociația" sau „AOSD".

(2) Asociația este constituită și funcționează în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, al prezentului statut și al celorlalte dispoziții legale aplicabile.

(3) Asociația are caracter studențesc, autonom, independent și fără scop patrimonial. Veniturile, excedentele și celelalte resurse acesteia nu pot fi distribuite membrilor, fondatorilor ori persoanelor care exercită funcții în cadrul Asociației.

(4) Asociația are caracter nereprezentativ instituțional și nu se substituie structurilor ori reprezentanților studenților aleși sau desemnați potrivit legii și reglementărilor universitare.

(5) Asociația nu constituie organizație profesională, corp profesional sau formă de exercitare a unei profesii juridice și nu prestează servicii rezervate prin lege profesiilor juridice reglementate.

(6) Asociația este neutră politic la nivel instituțional și își desfășoară activitatea independent față de autorități, instituții publice, instituții de învățământ superior, partide politice, organizații profesionale, operatori economici și alte entități, fără ca această independență să împiedice colaborarea cu acestea **în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.**

Art. 2 – Membrii fondatori și voința de asociere

(1) Membrii fondatori ai Asociației sunt:

[redacted]

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

[redacted]

(2) Membrii fondatori declară în mod expres că se asociază liber, voluntar şi fără scop patrimonial pentru realizarea scopului şi obiectivelor prevăzute de prezentul statut.

Art. 3 – Denumirea, sediul şi durata

(1) Denumirea oficială este ASOCIAŢIA OVIDIANĂ A STUDENŢILOR LA DREPT. Asociaţia poate utiliza acronimul „AOSD", precum şi sigle, embleme, mărci, sloganuri şi alte elemente de identitate, fără ca acestea să constituie denumiri juridice alternative.

(2) Sediul Asociaţiei este în România, judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, Aleea Universităţii nr. 1, Corp A, parter, sala P024 (SCP).

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă în unanimitate de către Consiliul Director, care este împuternicit să îndeplinească formalităţile legale de înregistrare a modificării.

(4) Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

Art. 4 – Scopul şi principiile Asociaţiei

(1) Scopul principal al Asociaţiei îl constituie promovarea, susţinerea şi dezvoltarea iniţiativelor academice, educaţionale, ştiinţifice, cultural-civice, sociale şi de dezvoltare profesională destinate, cu precădere, studenţilor la drept, precum şi crearea unui cadru asociativ favorabil formării acestora, participării la viaţa academică şi civică, dezvoltării culturii juridice şi consolidării relaţiilor dintre mediul universitar, societatea civilă şi profesiile juridice.

(2) Activitatea Asociaţiei se întemeiază pe următoarele principii: legalitate, autonomie, independenţă, libertate academică, integritate, neutralitate politică instituţională, pluralism, egalitate de şanse, nediscriminare, merit, transparenţă, responsabilitate, bună-credinţă, participare voluntară, colegialitate şi respectarea autonomiei universitare.

Art. 5 – Obiectivele şi mijloacele de realizare

(1) În vederea realizării scopului său, Asociaţia urmăreşte, în principal, următoarele obiective:

a) sprijinirea dezvoltării academice, intelectuale şi profesionale a studenţilor la drept;

b) promovarea excelenţei academice, cercetării, integrităţii, eticii şi culturii juridice;

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

c) facilitarea cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor studenţilor şi a accesului la informaţii relevante pentru parcursul universitar;

d) dezvoltarea competenţelor de analiză, cercetare, argumentare, redactare, comunicare, negociere, leadership şi lucru în echipă;

e) facilitarea orientării academice şi profesionale şi a cunoaşterii profesiilor juridice;

f) facilitarea accesului la oportunităţi de practică, stagii, voluntariat, cercetare, mentorat, mobilităţi şi formare;

g) organizarea şi susţinerea dezbaterii academice, a cercetării şi a producţiei ştiinţifice studenţeşti;

h) dezvoltarea cooperării dintre studenţi, cadre didactice, cercetători, absolvenţi, profesionişti şi instituţii relevante;

i) promovarea voluntariatului, implicării civice, responsabilităţii sociale şi solidarităţii;

j) dezvoltarea cooperării cu organizaţii şi comunităţi studenţeşti din România şi din străinătate;

k) dezvoltarea capacităţii instituţionale, vizibilităţii şi sustenabilităţii Asociaţiei;

l) realizarea oricăror obiective conexe compatibile cu scopul Asociaţiei şi cu caracterul său fără scop patrimonial.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia poate organiza sau susţine conferinţe, seminare, dezbateri, procese simulate, concursuri academice, proiecte de cercetare, publicaţii, programe de mentorat şi orientare, activităţi de educaţie juridică, vizite de studiu, proiecte de voluntariat, activităţi culturale şi sociale, platforme şi resurse educaţionale, precum şi alte activităţi licite compatibile cu scopul statutar.

(3) Asociaţia poate încheia parteneriate, protocoale şi acorduri, poate participa la programe şi proiecte finanţate din surse publice sau private şi poate coopera cu persoane fizice ori juridice din ţară şi din străinătate.

(4) Asociaţia îşi poate desfăşura activitatea la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ŞI RESURSELE ASOCIAŢIEI

Art. 6 – Patrimoniul iniţial şi resursele patrimoniale

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 300 (trei sute) lei şi este constituit prin aporturi în numerar, fără drept de restituire, astfel:

a) [redacted] – 100 lei;

b) [redacted] – 100 lei;

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

c) [redacted] – 100 lei.

(2) Resursele Asociației pot proveni, în condițiile legii, din donații, sponsorizări, legate, granturi, finanțări publice ori private, fonduri naționale, europene sau internaționale, contribuții voluntare, venituri din activități economice directe cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopul principal, dobânzi, dividende, venituri din administrarea patrimoniului, sprijin în natură și orice alte surse permise de lege.

(3) Patrimoniul Asociației este distinct de patrimoniul membrilor și este afectat exclusiv realizării scopului și obiectivelor statutare.

Art. 7 – Gratuitatea, administrarea și utilizarea patrimoniului

(1) Asociația nu funcționează pe baza cotizațiilor membrilor. Dobândirea, menținerea ori exercitarea calității de membru nu poate fi condiționată de plata unei taxe, cotizații sau contribuții financiare obligatorii.

(2) Participarea la activitățile statutare proprii ale Asociației este, în principiu, gratuită, neputând fi condiționată de efectuarea unei donații ori a unei alte prestații patrimoniale în beneficiul Asociației sau al unui terț.

(3) Donațiile și contribuțiile voluntare sunt permise numai dacă sunt liber consimțite, facultative și necondiționate și nu produc avantaje ori dezavantaje în legătură cu statutul de membru al donatorului sau donatarului, după caz, accesul acestora la activitățile organizate de către Asociație, funcții sau diverse oportunități.

(4) Veniturile, eventualele excedente și celelalte resurse ale Asociației nu pot fi distribuite membrilor și se utilizează numai pentru scopul statutar și pentru funcționarea Asociației.

(5) Administrarea patrimoniului se realizează de Consiliul Director, cu respectarea bugetului aprobat de Adunarea Generală, a legii, a prezentului statut și a principiilor prudenței, transparenței și evitării conflictelor de interese.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 8 – Categoriile de membri și condițiile de eligibilitate

(1) Asociația este alcătuită din membri fondatori și membri asociați admiși ulterior constituirii Asociației. Membrii fondatori și membrii asociați sunt egali în drepturi și obligații, calitatea de membru fondator neconferind privilegii, voturi suplimentare ori drept de veto.

(2) Poate dobândi calitatea de membru asociat persoana fizică care, la data depunerii candidaturii și la data deciziei finale de admitere, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

a) este student al Universității „Ovidius" din Constanța și înmatriculat la un program de studii universitare de licență, master sau doctorat în domeniul Drept, din cadrul instituției de învățământ amintite anterior;

b) aderă la scopul, obiectivele și principiile Asociației și acceptă prezentul statut și actele interne adoptate în scopul aplicării lui;

c) a obținut, în ultimul an universitar încheiat, o medie anuală de minimum 8,50;

d) are cel mult două discipline nepromovate/restanțe;

e) nu se află într-o stare de incompatibilitate prevăzută de prezentul statut;

(3) Pentru candidatul aflat în anul I al unui ciclu de studii pentru care nu există încă o medie anuală în cadrul ciclului respectiv, condiția prevăzută la alin. (2) lit. c) se verifică prin raportare la media de admitere la programul de studii la care este înmatriculat și care trebuie să fie de minimum 8,50.

(4) Calitatea de membru este personală și nu poate fi cedată ori transmisă niciunei persoane fizice sau juridice.

Art. 9 – Admiterea membrilor

(1) Persoana interesată să devină membru al prezentei Asociații va depune o cerere de aderare în forma stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației.

(2) Candidatura depusă în condițiile alin. (1) este analizată de Comisia de admitere, care verifică îndeplinirea condițiilor statutare și compatibilitatea candidaturii cu scopul, principiile și buna funcționare a Asociației. Îndeplinirea condițiilor formale nu conferă un drept automat la admitere.

(3) Comisia de admitere poate încuviința candidatura pentru accesul în perioada de probă sau o poate respinge prin decizie motivată, nediscriminatorie și ne-arbitrară.

(4) Admiterea în perioada de probă nu conferă calitatea de membru. Pe durata acesteia candidatul nu are drept de vot și nu poate ocupa funcții ori mandate rezervate membrilor.

(5) La finalizarea perioadei de probă, Comisia de admitere adoptă decizia finală de admitere sau respingere. Calitatea de membru se dobândește numai de la data deciziei finale de admitere.

(6) Procedura, durata perioadei de probă, criteriile și modalitatea de evaluare, documentele necesare și celelalte reguli tehnice sunt stabilite prin Regulamentul Asociației, fără a fi modificate condițiile de eligibilitate a membrilor, astfel cum au fost acestea prevăzute de prezentul statut.

(7) Deciziile privind admiterea sau respingerea candidaturii sunt definitive în cadrul procedurilor interne, fără a aduce atingere drepturilor și mijloacelor de apărare prevăzute de lege.

(8) Procedura de admitere este gratuită.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

Art. 10 – Condiţiile academice pentru menţinerea calităţii de membru

(1) Pentru fiecare an universitar încheiat în perioada deţinerii calităţii de membru, acesta trebuie să obţină o medie anuală aritmetică de minimum 8,50 şi să aibă cel mult două restanţe.

(2) Îndeplinirea condiţiilor se verifică anual de Comisia de admitere, pe baza documentelor oficiale privind situaţia academică pe care fiecare membru are obligaţia să le prezinte comisiei anterior amintite. Neprezentarea nejustificată a documentelor solicitate, va fi urmată de o notificare scrisă a membrului Asociaţiei de către Comisia de admitere, apoi determină suspendarea exercitării drepturilor până la îndeplinirea obligaţiei de verificare.

(3) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea calităţii de membru prin decizie constatatoare a Comisiei de admitere, producând efecte de la data comunicării în scris a acesteia. Măsura nu are caracter disciplinar.

(4) În cazul doctoranzilor pentru care programul de studii nu determină calcularea oficială a unei medii anuale, condiţia privind media se consideră îndeplinită prin prezentarea unei adeverinţe care atestă calitatea de student-doctorand înmatriculat în cadrul Şcolii Doctorale de Drept a Universităţii „Ovidius" din Constanţa.

(5) Modificarea pragului de 8,50 ori a numărului maxim de două restanţe poate fi realizată numai prin modificarea prezentului statut, în condiţiile legii.

Art. 11 – Drepturile membrilor

(1) Membrii Asociaţiei au, în principal, dreptul:

a) să participe, să delibereze şi să voteze în Adunarea Generală, în condiţiile prezentului statut;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele, funcţiile şi structurile Asociaţiei, dacă îndeplinesc condiţiile aplicabile;

c) să formuleze propuneri, proiecte, amendamente, recomandări, sesizări şi puncte de vedere în legătură cu activitatea desfăşurată de Asociaţie;

d) să solicite convocarea Adunării Generale ori introducerea unor probleme pe ordinea de zi, în condiţiile statutare;

e) să participe la proiectele, programele şi activităţile Asociaţiei în condiţii egale şi nediscriminatorii;

f) să fie informaţi asupra activităţii Asociaţiei, hotărârilor care sunt luate în cadrul acesteia, situaţiei generale patrimoniale a Asociaţiei şi documentelor necesare exercitării drepturilor statutare, cu respectarea confidenţialităţii şi protecţiei datelor;

g) să îşi exprime liber, argumentat şi cu bună-credinţă opiniile;

h) să beneficieze de respectarea demnităţii, vieţii private, egalităţii de şanse şi protecţiei împotriva discriminării, hărţuirii, intimidării şi comportamentului abuziv;

i) să fie informaţi şi ascultaţi în procedurile interne care îi privesc şi să îşi formuleze apărările;

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

j) să se retragă liber din Asociaţie şi să solicite suspendarea voluntară a exercitării drepturilor;

k) să beneficieze de orice alte drepturi recunoscute de lege, de prezentul statut şi de actele interne adoptate în limitele acestuia.

(2) Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot. Funcţiile deţinute şi calitatea de fondator nu conferă vot multiplu, veto sau vot decisiv.

Art. 12 – Obligaţiile membrilor

(1) Membrii au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să reprezinte cu demnitate Asociaţia prin obţinerea continuă a unor rezultate bune şi foarte bune în sesiunile de examene şi prin participarea la activităţi organizate în mediul universitar şi extracurriculare;

b) să respecte legea, prezentul statut, Regulamentul Asociaţiei şi hotărârile ori deciziile legal adoptate;

c) să acţioneze cu bună-credinţă, loialitate, responsabilitate, colegialitate şi respect;

d) să respecte scopul, principiile, caracterul autonom, independent şi nereprezentativ instituţional al Asociaţiei;

e) să îndeplinească în mod responsabil sarcinile, funcţiile şi responsabilităţile acceptate în mod voluntar care au legătură cu îndeplinirea obiectivelor prezentei Asociaţii;

f) să respecte demnitatea şi drepturile celorlalţi membri şi să se abţină de la discriminare, hărţuire, ameninţare, intimidare, violenţă, represalii sau orice alte acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Asociaţiei;

g) să menţină/păstreze şi să dovedească îndeplinirea condiţiilor academice prevăzute de prezentul statut;

h) să declare în timp util, în mod explicit, incompatibilităţile şi conflictele de interese şi să respecte obligaţia de abţinere, la nevoie;

i) să protejeze informaţiile confidenţiale, datele cu caracter personal, documentele, bunurile, conturile şi resursele Asociaţiei la care au acces;

j) să utilizeze denumirea, sigla, resursele şi dreptul de reprezentare ale Asociaţiei numai în pe perioada şi în limitele competenţei şi/sau a autorizării deţinute;

k) să nu folosească Asociaţia sau funcţia deţinută în cadrul acesteia pentru obţinerea unui avantaj necuvenit ori pentru susţinere politică instituţională;

l) să restituie bunurile, documentele şi mijloacele de acces ale Asociaţiei la încetarea calităţii, funcţiei sau mandatului pe care l-au deţinut;

m) să îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege, statutul Asociaţiei sau de actele interne adoptate în limitele acestui statut.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

Art. 13 – Suspendarea exercitării drepturilor

(1) Suspendarea exercitării drepturilor unui membru al Asociației este o măsură temporară și nu determină pierderea calității de membru.

(2) Suspendarea poate interveni la cererea membrului, pentru neprezentarea documentelor necesare verificării condițiilor academice, în cazul unei incompatibilități temporare, cu titlu preventiv atunci când există indicii temeinice privind o abatere gravă și exercitarea drepturilor ar putea produce un prejudiciu semnificativ ori afecta o procedură internă.

(3) În cazurile de suspendare nevoluntară, măsura se dispune prin decizie motivată a Consiliului Director, dacă prezentul statut nu atribuie competența unei alte structuri. Înainte de adoptarea deciziei, persoana vizată este informată cu privire la motivele suspendării și i se acordă posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere.

(4) Suspendarea poate fi totală sau parțială. Pe parcursul perioadei de suspendare, membrul Asociației nu este luat în calcul la stabilirea corpului de vot și a cvorumului Adunării Generale.

(5) Suspendarea preventivă nu constituie sancțiune și se dispune pentru perioada strict necesară, de cel mult 30 de zile, putând fi prelungită o singură dată pentru cel mult încă 30 de zile, în condițiile Regulamentului.

(6) Suspendarea încetează la expirarea termenului pentru care s-a solicitat ori s-a dispus, la încetarea cauzei, la îndeplinirea obligației care a determinat-o, prin revocarea măsurii ori la încetarea calității de membru.

Art. 14 – Încetarea calității de membru

(1) Calitatea de membru încetează:

a) prin retragere, comunicată în scris, fără a fi necesară aprobarea unui organ al Asociației;

b) prin deces;

c) prin pierderea definitivă a calității de student eligibil potrivit art. 8 din prezentul statut;

d) prin neîndeplinirea condițiilor academice prevăzute la art. 10 din prezentul statut;

e) prin menținerea unei incompatibilități în condițiile art. 15 din prezentul statut;

f) prin excluderea din Asociație;

g) în orice alt caz prevăzut de lege.

(2) Finalizarea unui program de studii eligibil nu determină încetarea de drept a calității de membru în cazul în care absolventul păstrează sau dobândește calitatea de student într-un alt ciclu de studii din același domeniu, în cadrul Universității „Ovidius" din Constanța. În acest caz, calitatea de membru este menținută, cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor de admitere și înmatriculare, fără a depăși data de 31 decembrie din anul absolvirii. În lipsa dovezii înmatriculării, calitatea încetează la expirarea termenului amintit anterior.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(3) Încetarea calității de membru determină încetarea funcțiilor și mandatelor interne pentru care calitatea de membru este o condiție, precum și obligația de predare a bunurilor, documentelor și mijloacelor de acces ale Asociației, dacă respectivului membru i-au fost încredințate și/sau le deține.

(4) Fostul membru nu dobândește niciun drept asupra patrimoniului Asociației. Obligațiile de confidențialitate, restituire și răspundere pentru faptele anterioare continuă să producă efecte potrivit naturii lor, statutului Asociației și legii.

Art. 15 – Incompatibilitățile și conflictul de interese

(1) Incompatibilitatea este o situație structurală privind coexistarea unor calități, iar conflictul de interese este, de regulă, punctual; declararea cu bună-credință a unui conflict de interese nu constituie abatere.

(2) Calitatea de membru este incompatibilă cu exercitarea, în cadrul Universității „Ovidius" din Constanța, a unei funcții care implică desfășurarea activităților de predare, seminarizare ori examinare în raporturile academice cu studenții eligibili pentru calitatea de membru.

(3) Nu constituie, prin ele însele, incompatibilități participarea ocazională la conferințe sau activități academice, mentoratul, cercetarea, colaborările de proiect și alte activități care nu presupun exercitarea autorității didactice ori de decizie prevăzute la alin. (1).

(4) Membrul are obligația să comunice apariția unei incompatibilități de îndată ce aceasta a apărut sau, cel mai târziu, în 3 (trei) zile lucrătoare începând cu data apariției incompatibilității respective. De la data apariției incompatibilității, acesta are la dispoziție un termen de 30 de zile calendaristice pentru a opta între menținerea calității de membru al Asociației și menținerea calității, funcției sau activității care generează incompatibilitatea. Dacă incompatibilitatea nu este înlăturată până la expirarea termenului, calitatea de membru încetează de drept.

(5) Membrul care, într-o problemă supusă deliberării ori deciziei, are un interes personal relevant, direct sau indirect, inclusiv în cazurile prevăzute de lege, are obligația de a declara conflictul de interese și de a nu participa la deliberare, evaluare sau vot asupra problemei respective.

Art. 16 – Sancțiunile disciplinare

(1) Sancțiunile disciplinare, pornind de la cea mai ușoară, la cea mai gravă, sunt:

a) avertismentul scris;

b) mustrarea scrisă;

c) retragerea unei însărcinări, delegări sau împuterniciri distincte de o funcție statutară;

d) excluderea din Asociație.

(2) Sancțiunea se stabilește în raport cu gravitatea faptei și se aplică cu respectarea dreptului membrului de a fi informat și de a-și prezenta punctul de vedere.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

Art. 17 – Excluderea şi readmiterea

(1) Excluderea este o măsură excepţională şi poate fi dispusă pentru abateri grave ori repetate, incompatibile cu menţinerea calităţii de membru, precum:

a) prejudicierea intenţionată a patrimoniului ori intereselor Asociaţiei;

b) utilizarea neautorizată a identităţii sau resurselor Asociaţiei;

c) reprezentarea intereselor Asociaţiei sau membrilor săi fără mandat;

d) fraudarea unor proceduri interne ale Asociaţiei;

e) nu respectă Statutul şi regulamentele interne ale Asociaţiei;

f) nu respectă deciziile interne sau sarcinile încredinţate;

e) faptele de hărţuire, discriminare, violenţă sau intimidare îndreptate împotriva unui membru al Asociaţiei sau al comunităţii academice a Universităţii „Ovidius" din Constanţa;

f) alte conduite de gravitate comparabilă.

Propuneri de adăugat: nu respectă Statutul şi regulamentele interne ale Asociaţiei; nu respectă deciziile interne sau sarcinile încredinţate;

(2) Procedura de excludere este iniţiată şi verificată de Consiliul Director, care, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile, înaintează Adunării Generale o propunere de excludere motivată. Anterior înaintării propunerii de excludere, membrul vizat este informat asupra faptelor cercetate, pentru a da acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.

(3) Excluderea poate fi hotărâtă exclusiv de Adunarea Generală, prin vot secret, cu majoritatea prevăzută la art. 20. Persoana vizată poate fi ascultată, dar nu participă la deliberare şi la exprimarea votului asupra propriei excluderi.

(4) Respingerea propunerii de excludere nu înlătură răspunderea membrului pentru prejudiciile cauzate şi nu împiedică aplicarea altor măsuri prevăzute de prezentul statut, de Regulament sau de lege, inclusiv recuperarea prejudiciului, retragerea unor delegări ori împuterniciri şi, după caz, sesizarea autorităţilor competente.

(5) Fostul membru poate formula o nouă cerere de candidatură şi va fi supus integral procedurii de admitere. Readmiterea nu operează de drept, nu produce efecte retroactive şi nu reactivează funcţiile ori mandatele anterior deţinute. Împrejurările care au determinat încetarea anterioară a calităţii pot fi avute în vedere numai dacă sunt actuale, obiective şi relevante pentru noua candidatură.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

Art. 18 – Organele şi structurile Asociaţiei

(1) Organele Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori, atunci când acestea sunt desemnate ori devin obligatorii potrivit legii.

(2) Preşedintele şi Vicepreşedinţii sunt funcţii statutare exercitate în cadrul Consiliului Director şi nu constituie organe distincte.

(3) Comisia de admitere este o structură statutară specializată, fără calitatea de organ al Asociaţiei, având competenţele prevăzute de prezentul statut.

(4) Asociaţia poate constitui departamente, grupuri de lucru, echipe de proiect, comisii şi alte structuri auxiliare, fără personalitate juridică şi fără competenţe rezervate organelor statutare.

Art. 19 – Adunarea Generală – componenţă şi atribuţii

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din totalitatea membrilor.

(2) Adunarea Generală are, în principal, următoarele atribuţii:

a) stabileşte strategia, obiectivele generale şi prioritățile Asociaţiei;

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale şi rapoartele relevante;

c) alege şi revocă membrii Consiliului Director şi, după caz, cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori;

d) alege şi revocă membrii Comisiei de admitere;

e) exercită controlul asupra Consiliului Director şi asupra organului de control financiar intern;

f) hotărăşte înfiinţarea filialelor şi sucursalelor;

g) modifică statutul, în condiţiile legii;

h) hotărăşte excluderea membrilor;

i) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

j) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei şi modificările acestuia;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut şi care nu sunt date în sarcina altui organ al Asociaţiei.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(3) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an. Şedinţele extraordinare ale Asociaţiei pot fi convocate atunci când este cazul, de către Preşedinte sau cu votul a jumătate dintre membrii activi ai Asociaţiei.

Art. 20 – Convocarea şi funcţionarea Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este convocată de Preşedinte, din iniţiativă proprie, în executarea unei decizii a Consiliului Director, la solicitarea scrisă a cel puţin unei treimi din membrii cu drept de vot sau în alte cazuri prevăzute de lege ori statut.

(2) Dacă Preşedintele refuză nejustificat ori nu poate convoca Adunarea Generală, convocarea se dispune de Consiliul Director; dacă nici acesta nu poate acţiona, membrii care reprezintă cel puţin o treime din corpul de vot pot convoca direct Adunarea Generală.

(3) Convocarea se comunică individual membrilor, de regulă cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, şi va cuprinde data, ora, locul sau modalitatea electronică de participare, ordinea de zi şi informaţiile necesare deliberării. În situaţii urgente şi temeinic justificate, Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată cu cel puţin 48 de ore înainte, cu excepţia problemelor pentru care legea ori prezentul statut impun o informare prealabilă incompatibilă cu procedura de urgenţă.

(4) Participarea se exercită personal, fără reprezentare prin mandat sau orice altă formă de reprezentare. Adunarea Generală poate avea loc fizic, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă sau în sistem hibrid, dacă sunt asigurate identificarea participanţilor, deliberarea şi exercitarea votului.

(5) La prima convocare, Adunarea Generală este statutar întrunită dacă participă mai mult de jumătate din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă acest cvorum nu este întrunit, se convoacă o nouă şedinţă pentru aceeaşi ordine de zi.

(6) Dacă nu se întruneşte cvorumul necesar, la a doua convocare, Adunarea Generală este statutar întrunită dacă participă cel puţin o treime din numărul total al membrilor cu drept de vot, fracţiunea rotunjindu-se în sus, fără ca numărul necesar să fie mai mic de doi. Cvorumul redus nu înlătură majorităţile speciale prevăzute de statut.

(7) Membrii cu dreptul de vot suspendat nu intră în calculul corpului de vot şi al cvorumului. Membrul aflat în conflict de interese nu este luat în calcul pentru deliberarea şi votul asupra punctului concret în care este obligat să se abţină.

Art. 21 – Votul, majorităţile şi hotărârile Adunării Generale

(1) Fiecare membru cu drept de vot dispune de un singur vot. Votul se exercită personal, direct şi liber.

(2) La calcularea majorităţilor prevăzute de prezentul articol se iau în considerare voturile valabil exprimate de membrii prezenţi la şedinţă şi îndreptăţiţi să voteze asupra problemei respective.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(3) În lipsa unei majorități calificate, hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor favorabile valabil exprimate. În caz de egalitate între voturile favorabile şi cele nefavorabile, propunerea se consideră respinsă. Abținerea voluntară nu este permisă, cu excepția situațiilor în care prezentul statut ori legea o impun sau o permit în mod expres.

(4) Excluderea unui membru şi modificarea statutului se aprobă cu votul favorabil a cel puțin două treimi din voturile valabil exprimate. Dizolvarea voluntară se aprobă cu votul favorabil a cel puțin trei pătrimi din numărul total al membrilor cu drept de vot.

(5) Alegerile pentru o singură funcție, atunci când există cel puțin doi candidați eligibili, se desfăşoară prin Ranked-Choice Voting (RCV). Candidatul unic este supus unui vot secret de confirmare „pentru/împotrivă" şi este ales dacă obține majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate.

(6) Alegerea simultană a mai multor persoane pentru mai multe mandate se realizează prin Single Transferable Vote (STV). Regulile tehnice de numărare, transfer, cota electorală, voturile epuizate şi soluționarea egalităților sunt stabilite prin Regulamentul Asociației şi nu pot aduce atingere principiilor prevăzute de prezentul statut.

(7) Alegerile, excluderea şi celelalte situații pentru care prezentul statut sau Regulamentul impune vot secret se desfăşoară prin mijloace care asigură confidențialitatea opțiunii individuale. Votul electronic este permis dacă sunt asigurate identificarea alegătorului, unicitatea votului, integritatea procedurii şi, când este cazul, votul secret.

(8) Pentru fiecare şedință se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează participanții la şedința respectivă, cvorumul, ordinea de zi, conflictele de interese declarate, atunci când există, rezultatul voturilor, dacă vreunul dintre punctele de pe ordinea de zi presupune luarea unei hotărâri care necesită exprimarea votului şi hotărârile adoptate. Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pornind de la nr. 1 în fiecare an, şi se păstrează în arhiva Asociației.

Art. 22 – Consiliul Director – componență, alegere şi mandat

(1) Consiliul Director este organul de administrare al Asociației şi este alcătuit din trei membri, care exercită următoarele funcții: Președinte, Vicepreşedinte Profesional şi Academic (VPA) şi Vicepreşedinte Proiecte şi Comunicare (VPC).

(2) Toți membrii Consiliului Director trebuie să aibă şi să mențină calitatea de membru al Asociației cel puțin pe în care aparțin acestui organ de administrare. Poate candida persoana care îndeplineşte condițiile academice prevăzute la art. 10 din prezentul statut, nu a fost sancționată cu suspendarea dreptului de a ocupa o asemenea funcție, nu se află într-o incompatibilitate, are o vechime neîntreruptă de cel puțin 6 luni şi a desfăşurat activitate efectivă şi verificabilă în cadrul Asociației.

(3) Fiecare funcție se ocupă printr-o procedură electorală distinctă, prin vot secret, potrivit art. 20 din prezentul statut. În aceeaşi procedură ordinară de alegere a Consiliului Director, un membru poate candida pentru o singură funcție.

(4) Mandatul membrilor Consiliului Director este de un an, calculat de la data începerii mandatului. Realegerea este permisă cu respectarea condițiilor statutare.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(5) Mandatul încetează la expirare, prin demisie, revocare de către Adunarea Generală, încetarea calității de membru, pierderea unei condiții de eligibilitate, imposibilitatea definitivă de exercitare, deces sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(6) În cazul vacantării unei funcții, Adunarea Generală alege un nou titular pentru perioada rămasă din mandatul Consiliului Director în curs. Regulile privind primul Consiliu Director sunt prevăzute la art. 32 din prezentul statut.

Art. 23 – Atribuțiile și funcționarea Consiliului Director

(1) Consiliul Director asigură administrarea curentă a Asociației.

(2) Consiliul Director are, în principal, următoarele atribuții:

a) pune în executare hotărârile Adunării Generale;

b) întocmește și prezintă Adunării Generale raportul de activitate, execuția bugetară, situațiile financiare, proiectul bugetului și programul general de activitate;

c) administrează patrimoniul și aprobă operațiunile și cheltuielile în limitele bugetului și competențelor sale;

d) hotărăște încheierea actelor juridice în numele Asociației, în limitele competențelor sale;

e) hotărăște deschiderea și administrarea conturilor bancare și stabilește persoanele autorizate să opereze cu conturile respective;

f) aprobă organigrama și politica de personal și decide asupra raporturilor de muncă, colaborare și voluntariat, în condițiile legii;

g) aprobă proiecte, programe, evenimente, parteneriate, sponsorizări, finanțări și colaborări care nu sunt rezervate Adunării Generale;

h) constituie structuri auxiliare și stabilește responsabilități executive, operaționale ori tehnice;

i) adoptă proceduri, politici și instrucțiuni interne în limitele competențelor sale;

j) păstrează evidențele și arhiva Asociației, asigură protecția resurselor și îndeplinirea obligațiilor administrative, financiar-contabile și fiscale;

k) exercită competențele statutare privind suspendarea, incompatibilitățile și răspunderea membrilor;

l) hotărăște schimbarea sediului Asociației și îndeplinește formalitățile necesare în acest sens;

m) convoacă Adunarea Generală, în condițiile prezentului statut, ori de câte ori soluționarea unei probleme depășește competența sa;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, statut ori hotărârile Adunării Generale.

(3) Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este necesar, fizic, electronic sau hibrid, la convocarea Președintelui ori, în cazurile prevăzute de Regulament, a celorlalți membri.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(4) Cvorumul este de cel puțin doi membri îndreptățiți să participe la deliberare și vot. Dacă participă toți cei trei membri, decizia se adoptă cu cel puțin două voturi favorabile; dacă participă numai doi, este necesară unanimitatea de voturi. Fiecare membru are un singur vot, iar Președintele nu beneficiază de vot decisiv sau preponderent.

(5) Membrul aflat în conflict de interese nu participă la deliberare și vot. Dacă nu mai poate fi întrunit cvorumul, nu se adoptă decizii colegiale asupra problemei respective.

(6) În lipsa cvorumului, persoana care deține în mod valabil competența de reprezentare poate îndeplini numai acte urgente de conservare și măsuri strict necesare pentru prevenirea unui prejudiciu grav și iminent ori respectarea unui termen legal, fără a exercita competențe rezervate Consiliului Director ori Adunării Generale.

(7) Procesele-verbale, convocarea, ordinea de zi, procedura de ședință, delegările și celelalte reguli tehnice de funcționare sunt detaliate prin Regulamentul Asociației.

Art. 24 – Președintele Asociației

(1) Președintele este membru al Consiliului Director, coordonează activitatea generală a Asociației și exercită funcția de Președinte al Consiliului Director.

(2) Președintele îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) reprezintă Asociația în raporturile cu autoritățile, instituțiile publice și de învățământ, instanțele de judecată, partenerii, finanțatorii, instituțiile bancare, persoanele fizice și juridice și ceilalți terți;

b) semnează, în numele Asociației, actele și documentele pentru care deține competență potrivit statutului ori pentru care a fost valabil împuternicit;

c) convoacă și prezidează Adunarea Generală și Consiliul Director;

d) urmărește punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director;

e) coordonează cooperarea dintre membrii Consiliului Director, structurile interne și persoanele cu responsabilități delegate;

f) îndeplinește formalitățile curente necesare reprezentării și funcționării Asociației;

g) poate delega sarcini executive, operaționale sau tehnice, fără transferarea funcției ori a competențelor care trebuie exercitate personal sau colegial;

h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, statut sau actele valabil adoptate de către organele competente ale Asociației.

(3) Președintele nu poate substitui Consiliul Director în materiile supuse deciziei colegiale și nu poate exercita atribuții rezervate altor organe sau structuri.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

Art. 25 – Președintele și vicepreședinții – delegare și substituire

(1) În cazul imposibilității temporare a Președintelui de a-și exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de VPA, iar dacă acesta nu le poate exercita, atribuțiile respective vor fi delegate celui care îndeplinește funcția de VPC. Substituirea nu modifică numărul de voturi în Consiliul Director.

(2) În cazul vacantării definitive a funcției de Președinte, interimatul este asigurat de VPA sau, în imposibilitatea acestuia, de VPC. Adunarea Generală va fi convocată pentru alegerea unui nou Președinte în cel mult 30 de zile calendaristice, iar persoana aleasă va exercita mandatul pentru perioada rămasă.

(3) Vicepreședintele Profesional și Academic coordonează, în principal, domeniile academic, educațional, științific și de dezvoltare profesională, inclusiv proiectele de cercetare, educație juridică, mentorat, orientare, concursuri academice, procese simulate și oportunitățile de practică și formare ale membrilor Asociației, în limitele impuse le lege și statut.

(4) Vicepreședintele Proiecte și Comunicare coordonează, în principal, proiectele, parteneriatele, dezvoltarea instituțională, comunicarea, activități de marketing, promovarea, identitatea vizuală, platformele digitale și canalele de social media ale Asociației.

(5) Vicepreședinții pot delega sarcini executive, operaționale sau tehnice din portofoliile lor, între ei sau, după caz, către unul dintre membrii Asociației, fără transferarea funcției și fără dobândirea de către persoana delegată a unei competențe generale de reprezentare.

Art. 26 – Controlul financiar intern

(1) Cât timp numărul membrilor Asociației nu depășește 15, desemnarea unui cenzor nu este obligatorie, Adunarea Generală putând hotărî numirea unuia. În lipsa unui cenzor, membrii care nu fac parte din Consiliul Director pot exercita dreptul de control în condițiile legii.

(2) Dacă numărul membrilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Dacă numărul membrilor este mai mare de 100, controlul financiar intern se exercită printr-o Comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt aleși și revocați de Adunarea Generală și își exercită atribuțiile independent și imparțial.

(4) Cenzorul sau Comisia de cenzori verifică cel puțin o dată pe an modul de administrare a patrimoniului, întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale, poate participa la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot și îndeplinește celelalte atribuții prevăzute de lege, statut ori hotărârile Adunării Generale.

(5) Consiliul Director și persoanele responsabile cu administrarea resurselor au obligația de a pune la dispoziția organului de control informațiile și documentele necesare exercitării atribuțiilor sale.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(6) Asociația păstrează registrele tranzacțiilor efectuate pentru perioada minimă prevăzută de lege.

Art. 27 – Comisia de admitere a noilor membri ai Asociației

(1) Comisia de admitere este alcătuită din trei membri aleși de Adunarea Generală dintre membrii Asociației.

(2) Poate candida persoana care îndeplinește condițiile academice, nu se află într-o stare de incompatibilitate, are o vechime neîntreruptă de cel puțin 6 luni în cadrul Asociației și a desfășurat activitate efectivă și verificabilă în cadrul acesteia. Condițiile de vechime și activitate nu se aplică membrilor fondatori care exercită tranzitoriu atribuțiile Comisiei.

(3) Mandatul membrilor Comisiei de admitere este de un an, cu posibilitatea realegerii o singură dată. Alegerea se realizează potrivit regulilor de vot prevăzute la art. 20.

(4) Comisia își desemnează un coordonator cu rol organizatoric, fără vot suplimentar. Cvorumul este de cel puțin doi membri, iar o decizie necesită cel puțin două voturi favorabile.

(5) Membrii aflați în conflict de interese nu participă la analiza, evaluarea ori decizia privind persoana față de care există conflictul. Dacă numărul membrilor apți să decidă scade sub cvorum, procedura se suspendă sau se desemnează, în condițiile Regulamentului și prin hotărârea Adunării Generale, un înlocuitor temporar eligibil.

(6) Comisia aplică exclusiv condițiile și criteriile prevăzute de statut și de Regulament și nu poate introduce condiții suplimentare de admitere ori menținere a calității de membru.

(7) Organizarea procedurilor, evidența candidaților, evaluările, comunicările și celelalte reguli tehnice sunt stabilite prin Regulamentul Asociației.

CAPITOLUL VI

ACTELE INTERNE ALE ASOCIAȚIEI

Art. 28 – Regulamentul de organizare și funcționare și celelalte acte interne

(1) Prezentul statut este actul intern fundamental al Asociației. Organizarea și desfășurarea activității se detaliază prin Regulamentul de organizare și funcționare al AOSD, denumit în prezentul statut „Regulamentul", precum și prin proceduri, politici, instrucțiuni, hotărâri și decizii adoptate de organele competente.

(2) Regulamentul este aprobat și poate fi completat și/sau modificat de către Adunarea Generală, în condițiile alin. (3) al prezentului articol, și poate reglementa, în principal: procedura de admitere și perioada de probă; evidența membrilor și candidaților; procedurile disciplinare; convocarea și desfășurarea tehnică a ședințelor; procedurile de vot electronic; regulile tehnice RCV și STV; funcționarea Comisiei de admitere și a structurilor auxiliare; confidențialitatea și protecția datelor; administrarea resurselor Asociației, a arhivei acesteia, a

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

canalelor de comunicare, social media şi identităţii vizuale ale AOSD; organizarea proiectelor şi orice alte aspecte de aplicarea statutului Asociaţiei.

(3) Regulamentul şi modificările acestuia se adoptă de către Adunarea Generală cu o majoritate calificată de cel puţin două treimi din voturile valabil exprimate.

(4) În limita competenţelor sale, Consiliul Director poate adopta numai proceduri, politici şi instrucţiuni necesare administrării şi punerii în aplicare a statutului şi Regulamentului.

(5) Niciun act intern inferior statutului nu poate modifica scopul şi natura juridică a Asociaţiei, componenţa şi competenţele organelor, condiţiile de dobândire şi pierdere a calităţii de membru, drepturile şi obligaţiile statutare, criteriile academice, incompatibilităţile, interdicţia cotizaţiilor şi taxelor prevăzută la art. 7, cvorumurile, majorităţile, principiile sistemelor RCV, STV ori competenţele rezervate unui organ sau unei structuri.

(6) În caz de conflict, prevalează prezentul statut, iar actul intern inferior este inaplicabil în măsura neconcordanţei.

CAPITOLUL VII

STRUCTURILE ASOCIAŢIEI

Art. 29 – Filialele, sucursalele şi structurile auxiliare

(1) Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea de filiale şi sucursale, în condiţiile legii.

(2) Filialele au personalitate juridică proprie şi se constituie cu respectarea cerinţelor legale. Sucursalele sunt structuri fără personalitate juridică şi nu dobândesc patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei.

(3) Consiliul Director poate constitui, dacă legea permite şi dacă natura activităţii o justifică, birouri, puncte de activitate, reprezentanţe, departamente, echipe şi alte structuri auxiliare fără personalitate juridică.

(4) Nicio structură auxiliară nu poate exercita competenţe rezervate organelor Asociaţiei şi nu poate reprezenta ori angaja juridic Asociaţia în lipsa unui mandat valabil.

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 30 – Modificarea statutului

(1) Modificarea statutului este de competenţa Adunării Generale, cu excepţia schimbării sediului, care poate fi hotărâtă de Consiliul Director potrivit art. 3 din prezentul statut.

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

(2) Propunerea de modificare poate fi formulată de Consiliul Director sau de cel puțin o treime din numărul total al membrilor cu drept de vot ai Asociației și se comunică membrilor AOSD în timp util, împreună cu textul propus.

(3) Hotărârea de modificare se adoptă cu majoritatea prevăzută la art. 20 al prezentului statut și produce efectele specifice modificării statutare începând cu data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în condițiile legii.

(4) Hotărârea de modificare, respectiv decizia Consiliului Director privind schimbarea sediului, va desemna persoana sau persoanele împuternicite să îndeplinească formalitățile de înregistrare, dacă această competență nu rezultă deja dintr-un mandat valabil.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 31 – Dizolvarea și lichidarea Asociației

(1) Asociația se dizolvă de drept, prin hotărârea instanței competente sau prin hotărârea Adunării Generale, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea voluntară se hotărăște de Adunarea Generală cu majoritatea prevăzută la art. 20 din prezentul statut, propunerea fiind înscrisă expres și distinct pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

(3) În cazul dizolvării voluntare, Adunarea Generală numește lichidatorul sau lichidatorii, conform dispozițiilor legale, și desemnează persoanele însărcinate cu îndeplinirea formalităților aferente. Hotărârea se depune la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

(4) Începând cu data numirii lichidatorilor încetează mandatul Consiliului Director. Lichidarea se desfășoară potrivit O.G. nr. 26/2000 și celorlalte dispoziții legale aplicabile, iar Asociația își încetează existența la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 32 – Destinația bunurilor rămase după lichidare

(1) Bunurile, disponibilitățile bănești și celelalte valori rămase după lichidare nu pot fi transmise, direct sau indirect, către persoane fizice.

(2) Bunurile se transmit uneia sau mai multor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic ori asemănător cu cel al Asociației, cu prioritate unor entități care desfășoară activități în domeniul educației și formării juridice, dezvoltării academice și profesionale a studenților, cercetării, culturii juridice, activităților studențești, civice, educaționale sau de voluntariat.

(3) În cazul dizolvării voluntare, beneficiarul este desemnat de Adunarea Generală prin hotărârea de dizolvare sau printr-o hotărâre adoptată în legătură cu aceasta. Dacă beneficiarul

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

desemnat nu poate ori refuză să primească bunurile, lichidatorii vor identifica o altă persoană juridică eligibilă cu scop identic sau asemănător.

(4) Dacă transmiterea nu poate fi realizată în termenul prevăzut de lege, bunurile vor fi atribuite de instanța competentă potrivit O.G. nr. 26/2000. Dispozițiile legale speciale privind destinația bunurilor în anumite cazuri de dizolvare se aplică cu prioritate.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 33 – Organizarea inițială a Asociației

(1) La data dobândirii personalității juridice, Adunarea Generală inițială este alcătuită din cei trei membri fondatori prevăzuți la art. 2 din prezentul statut.

(2) Primul Consiliu Director este alcătuit astfel:

a) Președinte – [redacted]

b) Vicepreședinte Profesional și Academic – [redacted]

c) Vicepreședinte Proiecte și Comunicare – [redacted]

(3) Desemnarea primului Consiliu Director se realizează prin prezentul statut, fără aplicarea procedurii electorale și a condițiilor de vechime prevăzute la art. 21 din prezentul statut. Mandatul acestui Consiliu Director începe la data dobândirii personalității juridice și are durata de un an.

(4) Până la constituirea primei Comisii de admitere, atribuțiile acesteia sunt exercitate colegial de cei trei membri fondatori. Pentru a putea produce efect juridic, deciziile astfel luate necesită cel puțin două voturi favorabile, cu respectarea regulilor privind conflictul de interese.

(5) Primul cenzor al Asociației este doamna [redacted]

(6) Regulamentul de organizare și funcționare va fi adoptat de Adunarea Generală înainte de declanșarea primei proceduri de admitere de noi membri și, în orice caz, fără întârzieri nejustificate după dobândirea personalității juridice.

(7) Organizarea tranzitorie nu conferă membrilor fondatori privilegii, voturi suplimentare sau prerogative permanente față de ceilalți membri.

Art. 34 – Împuternicirea pentru dobândirea personalității juridice

(1) În vederea îndeplinirii procedurii de dobândire a personalității juridice sunt împuterniciți [redacted]

(2) Fiecare persoană împuternicită poate acționa ca mandatar în numele membrilor fondatori și al Asociației în curs de constituire pentru formularea, semnarea și depunerea cererii de înscriere

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate

și a documentelor aferente, certificarea copiilor pentru conformitate, depunerea completărilor și precizărilor, ridicarea documentelor care atestă dobândirea personalității juridice precum și înscrierea AOSD în registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și îndeplinirea celorlalte acte materiale sau procedurale necesare finalizării înscrierii.

(3) Împuternicirea nu conferă dreptul de a reține documentele și/sau de a modifica unilateral statutul, voința de asociere, scopul, patrimoniul ori componența primelor organe și încetează la finalizarea procedurii de dobândire a personalității juridice.

Art. 35 – Dispoziții finale

(1) Prezentul statut se completează cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cu celelalte norme legale aplicabile.

(2) În cazul în care o dispoziție a statutului contravine unei norme imperative, se aplică norma legală, iar organul competent va iniția demersurile necesare pentru aducerea statutului în conformitate cu legea. Nelegalitatea ori inaplicabilitatea unei dispoziții nu afectează celelalte prevederi care pot produce efecte independent.

(3) Actele interne ale Asociației trebuie să fie conforme cu prezentul statut. Nicio procedură, practică sau interpretare internă nu poate modifica ori eluda dispozițiile statutare.

(4) Prezentul statut are caracter obligatoriu pentru membrii fondatori începând cu data adoptării sale. Pentru persoanele care devin ulterior membrii ai prezentei Asociații, caracterul obligatoriu al acestui statut începe de la data dobândirii calității de membru. Asociația își exercită drepturile și își asumă obligațiile corespunzătoare personalității juridice de la data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(5) Prezentul statut a fost adoptat la data de 20.10.2026, în municipiul Constanța, și este semnat de membrii fondatori.

MEMBRII FONDATORI

[redacted]

COPIE PUBLICA - date personale si semnaturi eliminate